



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובעים	1	יהודית משה
	2	משה אפרים אופיר
		באמצעות ב"כ: עו"ד שניאור תומר
	נגד	
נתבעים	1	שושנה בדיחי, אחר נתאי הארבלי 32, ירושלים
	2	בדיחי משה, ת.ז. נתאי הארבלי 32, ירושלים
תובע שכנגד	בתיק: 1/310/2021	
		בדיחי משה, ת.ז.
	נגד	
נתבעת שכנגד		יהודית משה, אחר
		באמצעות ב"כ: עו"ד שניאור תומר יד חרוצים 205, ירושלים

פסק דין

ענייננו העיקרי של פסק דין זה הוא בתביעה ובתביעה שכנגד לסילוק יד ולדמי שימוש ראויים, בנוגע לרכוש משותף בבית משותף הכולל את דירות הצדדים. התובעים מבקשים בין היתר ביטול פסק דין חלוט שניתן בעבר בחלק מענייני התביעה, בטענות לזיוף ולמרמה.

1. הבית המשותף נשוא ההליך נמצא ברחוב נתאי הארבלי 32 בירושלים, הידוע כגוש 30144 חלקה 181 (להלן – הבית המשותף). בבית המשותף 4 דירות, 2 דירות קרקע ומעליהן 2 דירות נוספות, והוא מחולק ל-2 אגפים – ימני ושמאלי. כל אחד מהצדדים הוא בעל זכויות באחת מהדירות בבית המשותף, באגף הימני של הבית המשותף. דירת התובעים ממוקמת מתחת לדירת הנתבעים.

2. ביום 25.11.2020 ניתן פסק דין על ידי המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון בתיק 34/2018 שהתנהל בין התובעת 1 לנתבעת 1 (להלן – פסק הדין בהליך הקודם) בו נקבע כי על התובעת (שם הנתבעת) לפנות חפצים מהרכוש המשותף, שהוא חצר הסובבת את ביתה של התובעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(להלן – החצר), ולהשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו בהקשרים שפורטו בפסק הדין, וכן לשלם דמי שימוש לנתבעת (שם התובעת), בגין שימוש ברכוש המשותף.

3. קודם לכן, ביום 4.4.2017 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בע"א 36102-10-16 (מחוזי ירושלים) **שושנה בדיחי ואח' נ' יהודית משה ואח'** (נבו 4.4.2017) (להלן – פסק הדין של בית המשפט המחוזי) בהליך נוסף שהתנהל בין הצדדים, בו הוגש ערעור וערעור שכנגד על פסיקת בית משפט השלום בעניינים הנוגעים בין היתר לתשלומים שעל הנתבעת לשלם לתובעת בגין בניה שבצעה הנתבעת.

עיקר טענות התובעים

4. לטענת התובעים, בחוות דעת שמאית שהוגשה במסגרת ההליך הקודם נעשה שימוש נרחב במפת מדידה שנטענה להיות חתומה על ידי מודד, אולם אותה תכנית מדידה היתה מזויפת, שכן אותו מודד לא ביצע את המדידה. לטענתם, עקב יחסי ידידות של אותו מודד עם בת הנתבעת, סרב המודד לתת תצהיר בעניין.

5. עוד לטענתם, נעשו עבירות בניה על ידי הנתבעים, במסגרתן גזלו הנתבעים שטחים מהרכוש המשותף.

6. באשר לתביעה שכנגד טוענת הנתבעת שכנגד, שהפרגולות הקיימות בחצר עשויות מחומרים קלים, אינן זקוקות להיתר ואינן פוגעת בזכויות מי מהצדדים. באשר לפרגולה המזרחית, לטענתה היא עמודים בלבד, על פי חוק, ואינה דורשת רישוי, ועל כן דין הטענות בעניין להידחות. גם הפרגולה הצפונית עומדת לטענתה בדרישות החוק ואינה גורעת מהרכוש המשותף. הג'קוזי המונח בחצר אינו מחובר למים או חשמל, ושייך לדייר אחר שהניח אותו שם עד למכירתו, וכיום כבר אינו נמצא בחצר.

7. עוד לטענתה, המחסן בחצר פתוח לכל, והשימוש בו הוא לחדר הסקה בלבד.

8. באשר לצנרת, התובע שכנגד הוא שהתקין צנרת באופן מרושל.

9. עוד לטענתה, דירת הנתבעת שכנגד נרכשה כפי שהיא ובהתאם להיתר. ההיתר שניתן לתובע שכנגד ניתן על פי דירת הנתבעת שכנגד, ועל כן התובע שכנגד מושתק בעניין זה.

10. בקומה התחתונה לא גר איש והיא משמשת למחסן.

11. עבודות התשתית והחיפוי סביב הבית נעשו על ידי עיריית ירושלים. לאחר סיום העבודות פורקו המתקנים והכיסויים וכיום אינם קיימים.

12. התובעים מבקשים לבטל את החישובים והפסיקה שנתנה בהליך הקודם בשל הזיוף הנטען של מפת המדידה.

13. כמו כן מבקשים לחייב את הנתבעים בגין השימוש שעושים הנתבעים בחריגת בניה בהיקף של 16 מ"ר ובמרפסת הגג בשטח של 104 מ"ר, על פי חישוב שנעשה לטענתם בהליך הקודם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. כן מבקשים התובעים לחייב את הנתבעים בסך של 60,000 ₪ אשר נתבע על ידם בהליך נשוא הערעור בבית המשפט המחוזי, וכן בסכום של 50,000 ₪ בגין הצורך בחיזוק היסודות.

15. בנוסף מבקשים התובעים לחייב את הנתבעים לבנות גישה מסודרת ישירות לגג המשותף. לטענתם קיימת כניסה לגג באמצעות מדרגות על פי תשריט היתר הבניה.

עיקר טענות הנתבעים

16. לטענת הנתבעת 1 אין יריבות בינה לבין התובעים, שכן היא אמנם מתגוררת בדירה, אך זו שייכת לנתבע 2.

17. לטענת הנתבעים, התובעים מבקשים לבטל פסק דין חלוט, אך מבקשים גם להסתמך על חלק מקביעותיו.

18. הנתבעים מכחישים את הטענה בדבר זיוף המסמכים, וכן טוענים כי העובדה עליה מבוססת טענה זו הייתה ידועה לתובעים עוד בהליך הקודם.

19. התובעים לא הביאו עדים או ראיות חדשות להוכחת התביעה. בנוסף, התובעים לא שילמו את הסכומים שנפסקו לחובתם בהליך הקודם ולא את הקנס שהוטל עליהם בגין בזיון בית המשפט.

20. הנתבעת שכנגד בנתה סככות ברכוש המשותף, והיא עושה בהם שימוש בלעדי.

21. הנתבעת שכנגד שמה צינורות על חזית הבית המשותף באופן המכער אותו. לפיכך מתבקשת הסרת הצנרת.

22. הנתבעת שכנגד הרסה חיפוי אבן לצינור ביוב המשותף בחזית הבית המשותף.

23. בן הנתבעת שכנגד הודה שאין מניעה לפרק את מתקני ההסקה שבמחסן ושהם אינם בשימוש, ועל כן עליה לפרקם.

24. התובעים לא הציגו כל תשתית עובדתית רלוונטית לסעד הכספי שהם מבקשים.

25. לטענת הנתבעים, יש לדחות את התביעה, ולקבל את התביעה שכנגד, ולחייב את התובעים בהוצאות לדוגמה.

ההליך

26. התביעה העיקרית הוגשה ביום 8.2.2021. ביום 9.3.2021 נתנה החלטה הדוחה את בקשת התובעים, שהוגשה בהליך זה, לעכב את פסק הדין בהליך הקודם.

27. בתיק התקיימו שני דיונים מקדמיים, הוגשו תצהירים והתקיימה ישיבת הוכחות. בישיבת ההוכחות נחקרו התובעים, הנתבע 2 (הנתבעת 1 ביקשה למשוך את תצהירה) והשמאי מטעם הנתבעים. לאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. אוסיף על האמור, כי התובעים בטענותיהם מערבים את ההליך הנוכחי עם ההליך הקודם, תוך שהם מפנים לביקור במקום שבוצע במסגרת ההליך הקודם, מבלי לצרף את פרוטוקול אותו ביקור או אסמכתה אחרת כלשהי בנוגע לעניינים הנוגעים אליו (אציין בהקשר זה כי בהליך הקודם התקיימו שני ביקורים במקום, האחד תוך כדי ההליך על ידי המפקחת ענתבי שרון, והאחר על ידי הח"מ במסגרת בקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט שהגישה הנתבעת כנגד התובעת על אי קיום פסק הדין בהליך הקודם, לאחר שהוגשה התביעה בהליך זה. מטענות התובעים לא מובן מהו הביקור אליו הם מפנים, וכן לא צורף מטעמם פרוטוקול הביקור הנטען, וממילא לא קיימת בטענותיהם כל הפניה לפרוטוקול כאמור לצורך תמיכה בטענותיהם).

דיון והכרעה

מעמדה של הנתבעת 1 ושל התובע 2

29. הנתבעים טוענים כי הנתבעת 1 אינה בעלת הדירה אלא רק מתגוררת בה, ובנה, הנתבע, הוא בעל הדירה, ועל כן לא היה מקום להגיש את התביעה כנגד הנתבעת.

30. בעניין זה אני דוחה את טענת הנתבעים. חלק מסעדי התביעה הם בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהליך הקודם בשל טענות לזיוף ולמרמה. הנתבעת 1 הייתה התובעת בהליך הקודם, בשל כך שבזמנים הרלוונטיים לאותו הליך הייתה בעלת הדירה, ועל כן היא צד רלוונטי לתביעה הנוכחית, אשר חלק מסעדיה הם בקשה לביטול.

31. באשר לתובע 2, בנה של התובעת 1, אשר הנתבעים טוענים שאינו יכול להיות צד להליך בשל כך שאינו רשום כבעל זכויות בדירה, הרי שהנתבעים מודים כי רשומה לזכותו הערת אזהרה על הדירה. במצב דברים זה, ועל בסיס מעורבותו הרבה כפי שהיא עולה מתצהירי הצדדים בכל המערכת העובדתית הנוגעת להליך, ניתן לראות בו כמחזיק מטעם בעל הדירה, היכול להיות צד להליך המתנהל בפני המפקח על רישום מקרקעין, על פי סעיף 72(ג) **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – חוק המקרקעין). למעלה מן הצורך, אציין שגם לא נטען על ידי הנתבעים כי יש במחיקתו מההליך כדי להועיל להם באופן כלשהו, שעה שעמדתו זהה לזו של התובעת 1. לאור האמור, אני דוחה את בקשת הנתבעים למחוק את התובע 1 מההליך.

אי ביטול פסק הדין בהליך הקודם

32. דין טענת התובעים לביטול פסק הדין בהליך הקודם להידחות.

33. כפי שנקבע בהחלטות שניתנו הן במסגרת ההליך הקודם, לאחר פסק הדין, והן בבקשה שהגישו התובעים בתחילת ההליך הנוכחי, פסק דין חלוט יבוטל במקרים חריגים ונדירים בלבד. זאת בנסיבות בהן שיקולי צדק עדיפים על פני השיקולים העומדים ביסוד הכלל של מעשה בית דין. מקרים כאמור כוללים מקרים שבהם פסק הדין הושג במרמה, או שהתגלו ראיות חדשות שבכוחן לשנות את ההכרעה מיסודה ולא ניתן היה להשיגן בשקידה סבירה קודם לפסק הדין (ר' א' גורן, **סוגיות בסדר דין אזרחי**, מהדורה 13 כרך א עמודים 853-856).

34. התובעים טוענים לזיוף מפת מדידה עליה הסתמכה חוות דעתו של השמאי בהליך הקודם. לצורך כך היה על התובעים להוכיח שהתנהלות הנתבעים (התובעים שם) הייתה במרמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהביאה לפגם בניהול ההליך השיפוטי, או שפסק הדין התבסס על אותו מסמך מזויף נטען [ר' לדוגמה ע"א 10564/05 גת נ' מתיתיהו (נבו) 19.9.2007] בפסקה 8].

35. בענייננו, לא רק שפסק הדין בהליך הקודם לא הסתמך בהכרעתו על מפת המדידה לגביה נטען הזיוף, אלא שגם לא הוכח כלל שמדובר בזיוף. יתר על כן, כפי שיפורט להלן, התובעים כלל לא הוכיחו שאם הייתה מתקבלת טענתם, היה בכך כדי לשנות את הכרעת פסק הדין בהליך הקודם.

36. התובעים טוענים כי חוות הדעת השמאית שהגישו הנתבעים בהליך הקודם הסתמכה על מפת מדידה של מודד, אולם הסתבר להם כי אותו מודד כלל לא ערך את אותה מפת מדידה. אכן, באותה חוות דעת שהוגשה על ידי הנתבעים בהליך הקודם מטעם השמאי אפשטיין, ציין השמאי אפשטיין במסגרת הסימוכין לחוות הדעת, גם מפת מדידה שנערכה ע"י המודד יזרובסקי מתאריך 17.6.2018 תוך שציין כי זו נמסרה לו על ידי הנתבעים (ר' סעיף 3.7 בעמוד 2, וכן סעיף 12.1 בעמוד 12 לחוות הדעת של אפשטיין אשר צורפה כנספח ח לתצהיר הנתבעים).

37. פסק הדין הקודם עסק בתביעת הנתבעים כנגד התובעים, באשר לפינוי חפצים מהחצר המהווה רכוש משותף, לתיקון פגמים שביצעו התובעים ברכוש המשותף, להריסת תוספות בניה שביצעו התובעים, ולדמי שימוש בגין שימוש ברכוש המשותף.

38. נושא היקף השטחים אליו התייחס פסק הדין בהליך הקודם רלוונטי לעניין דמי השימוש שנפסקו לתובעים בגין תוספת הבניה שביצעו, ובגין השימוש בחצר. פסק הדין בהליך הקודם התייחס גם לשטח הגג שבו עושים הנתבעים שימוש, לצורך קיזוז דמי שימוש בגין השימוש שבוצע בו על ידי הנתבעים, מתוך דמי השימוש שנקבע שהתובעים חייבים בהם. באשר לאותו שטח גג, צוין בפסק הדין בהליך הקודם שהוא מוסכם על הצדדים (פסקה 70 לפסק הדין בהליך הקודם). כדי לבחון האם נפל פגם בפסק הדין בהליך הקודם, ככל שטענת הזיוף תתקבל, יש לבחון האם בנוגע לקביעת השטחים שהיוו בסיס להכרעות, פסק הדין הסתמך על אותה מדידה, אשר לטענת התובעים מבוססת על זיוף, והאם היה בכך כדי להשפיע על תוצאותיו.

39. באשר לתוספת הבניה - במסגרת פסק הדין נדחה הסעד שביקשו הנתבעים, של הריסת תוספת בניה שביצעו התובעים, משום שנמצא שיש לראות בנתבעים כמי שביצעו הרחבה דומה, ולכן יש לראותם כמסכימים להרחבה שביצעו התובעים (פסקה 64 לפסק הדין בהליך הקודם).

40. בפסקה 60 לפסק הדין בהליך הקודם, לצורך בחינת שטח תוספת הבניה שביצעו התובעים, ציינה כב' המפקחת כי לטענת השמאי מטעם הנתבעת, חוות דעתו נסמכת על חוות דעת מודד, שלא הוגשה בהליך, וכנגד כך התייחסה לחוות הדעת השמאית מטעם התובעים, במסגרתה ערך השמאי, שאינו מודד, בדיקה ידנית. כב' המפקחת קבעה שמכיוון שלא הוגשה כראייה מטעם אף אחד מהצדדים חוות דעת מודד, לא ניתן לקבוע ממצא ברור באשר לשטח תוספת השלמת דירת הנתבעת, וקבעה את שטח התוספת על דרך אומדנה, באופן שקבעה כי שטח התוספת הוא הממוצע בין השטח הנטען על ידי התובעים וזה הנטען על ידי הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מכאן, שהמפקחת לא התייחסה לאותה מדידה עליה הסתמכה חוות דעתו של השמאי מטעם הנתבעים כראיה, אלא נתנה לה משקל מסוים שניתן גם למדידה הידנית שביצע שמאי התובעים, שאינו מודד, וקבעה על דרך האומדנה כי שטח התוספת הוא ממוצע השטחים להם טענו הצדדים. מכל מקום, הסעד שביקשו הנתבעים באותו עניין נדחה, כך שהוכרע שהתובעים (דכאן) אינם נדרשים להרוס את תוספת הבניה שביצעו, כך שבוודאי אין כוונת התובעים לטעון שיש לבטל את אותן קביעות. כמו כן לא נקבע כי על התובעת לשלם דמי שימוש בגין אותה תוספת.

בנוסף, התובעים לא הגישו חוות דעת מודד, לא בהליך הקודם ולא בהליך הנוכחי, כך שלא הוכיחו כי תוספת הבניה שביצעו היא בשטח שונה מזה שנקבע בפסק הדין בהליך הקודם.

מהאמור עולה כי לא היה במפת המדידה כדי להשפיע בעניין זה על הכרעת פסק הדין בהליך הקודם לחובת התובעים.

41. באשר לשטח החצר – נמצא בפסק הדין בהליך הקודם כי רק שמאי הנתבעים התייחס לשטחה במלואו, ואילו שמאי התובעים התייחס לשטחה בהנחה שבוצעה הפקעה (דבר שלא הוכח) ולכן אימצה המפקחת את ממצאי שמאי הנתבעים לעניין שטח החצר (פסקה 70 לפסק הדין). מכאן שגם בעניין זה אימוץ האמור בחוות דעתו של שמאי הנתבעים נבע לא מהתבססות על מפת המדידה הנטענת, אלא מכך שהתובעים לא הפריכו את הקביעה האמורה, וזאת ללא קשר להיותה מסתמכת על מפת מדידה, שכן כאמור לעיל כבי' המפקחת קבעה שאינה מהווה ראיה, ומנגד התובעים לא הציבו תשתית ראייתית מספקת לקביעה אחרת, לאור התייחסות חלקית בלבד לשטח שצוין בחוות הדעת מטעמם. בהתאם לכך נפסקו דמי השימוש שעל התובעים לשלם לנתבעים בגין השימוש בחצר.

גם בעניין זה, כמו בעניין תוספת הבניה, לא הציגו התובעים, לא בהליך הקודם ולא בהליך הנוכחי כל תשתית ראייתית לעניין גודלה הנכון של החצר לשיטתם, ודמי השימוש הראויים בגין השימוש שבוצע בה, אלא טענו באופן כללי כי יש לבטל את כל החישובים והערכות השוויו נשוא ההליך הקודם (סעיף 25 לתצהיר התובע). מהאמור עולה כי הכרעת פסק הדין בהליך הקודם לא התבססה על אותה מפת מדידה. יתרה מכך, גם אם ניתן לאותה מפת מדידה משקל מסוים בפסק הדין בשל כך שהיוותה חלק מחוות הדעת השמאית מטעם הנתבעים, התובעים לא הוכיחו כי שטח החצר שונה בפועל מזה שנלקח בחשבון בפסק הדין בהליך הקודם, שכן לא הגישו בהליך הנוכחי כל חוות דעת לעניין שטח החצר, ועל כן לא הוכיחו כי נפל פגם כלשהו בהכרעה.

42. באשר ליתר הסעדים שנתנו במסגרת ההליך הקודם, הרי שאינם נוגעים לחוות דעתו של השמאי, ובכלל זאת למדידה שצוינה בה.

43. גם אם היה בסיס לטענת התובעים בדבר הסתמכות פסק הדין בהליך הקודם על נתוני המדידה הנטענת, הרי שהתובעים לא הניחו כל תשתית ראייתית לכך שהמדידה עליה התבססה חוות הדעת השמאית מטעם הנתבעים בהליך הקודם זויפה. הראיות עליהן מבקשים התובעים להסתמך, הן הטענות הנטענות בתצהירי התובעים עצמם. על פי טענות אלו, בחוות הדעת בהליך הקודם נעשה שימוש נרחב במפת מדידה שנטענה להיות חתומה על ידי המודד יזרובסקי, אולם לטענתם המודד יזרובסקי לא ערך אותה ולא חתם עליה, ואף לא נכח בנכס, ואף מסר להם מכתב בעניין. לתצהירי התובעים צורף נספח ה', שהוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חלק מתשריט, עליו קיים כיתוב בכתב יד עם חתימה וחותרמת הנחזים להיות של המודד יזרובסקי (התאריך בו חתם לכאורה יזרובסקי על אותו מסמך קטוע בהעתק המסמך שצורף לתצהיר, ולא ניתן לדעת מהי השנה בה נחתם), שם נכתב שעל פי בקשת התובעת, המדידות והחישובים המופיעים במפה לא נמדדו על ידו.

44. כדי להוכיח שמאן דהו זייף את מפת המדידה, באופן המצדיק ביטול פסק דין, היה על התובעים לכל הפחות לזמן את המודד יזרובסקי לתת עדות.

45. התובעים לא הגישו תצהיר מטעם המודד יזרובסקי, בטענה שהוא בקשרי ידידות עסקיים עם בת הנתבעת, ולכן אינו מוכן לתת תצהיר. התובעים לא נתנו כל הסבר לכך שלא ביקשו לזמן את מר יזרובסקי כעד מטעמים, עקב סירובו לתת תצהיר. לאור טענת התרמית, והטענה כי בעקבותיה יש לבטל את פסק הדין בהליך הקודם, סעד שהוא חריג ונדיר, מובן שלא ניתן להסתפק במסמך הנחזה להיות מטעם המודד, ללא יכולת לחקור אותו אודותיו, כאשר לא ניתן כל נימוק לכך שלא התבקשה הזמנתו לעדות. בהקשר זה אעיר כי בהחלטה מיום 22.12.2021 לעניין הגשת תצהירי עדות ראשית, נקבע כיצד ניתן לבקש זימון לעדות של עד שלא ניתן להגיש תצהיר מטעמו, אולם כאמור התובעים לא ביקשו לזמן את מר יזרובסקי להעיד. בנוסף, התובעים לא הבהירו מתי נודע להם אודות ה"זיוף" הנטען, ומדוע לא העלו כל טענה בעניין במסגרת ההליך הקודם, כאשר לטענת הנתבעים, שלא נסתרה, העובדות המהוות בסיס לטענת ה"זיוף" היו ידועות לתובעים עוד בהליך הקודם (ר' סעיף 53 לתצהיר הנתבע).

46. יתר על כן, השמאי אפשטיין, מטעם הנתבעים, נתן תצהיר במסגרת ההליך הנוכחי בו טען שבמסגרת הביקור שנעשה טרם מתן חוות דעתו בהליך הקודם נכח אדם בשם אחסן, אשר נמסר לשמאי על ידי בת הנתבעת כי מדובר בעובד משרדו של יזרובסקי, וזאת בנוכחות ב"כ התובעים. כן הצהיר השמאי אפשטיין שהסתמך בשמאות על מפת המדידה שנמסרה לו ממשרד יזרובסקי (בחוות דעתו כאמור נכתב שמפת המדידה האמורה נמסרה לו על ידי הנתבעים). בחקירתו נשאל השמאי אפשטיין אודות אותה מפת מדידה אליה התייחסה חוות דעתו בהליך הקודם, והוסיף פרטים אודות אותו אחסן שביצע את המדידות בעת הביקור, וכן הבהיר כי אכן מפת המדידה הועברה אליו על ידי הנתבעים, דבר שכאמור בא לידי ביטוי במסגרת חוות הדעת שהוגשה בהליך הקודם (עמוד 8 לפרוטוקול הדיון מיום 30.5.2022 שורות 50-55, עמוד 9 שורות 1-7). דבר זה תואם גם את עדות הנתבע בסעיף 57 לתצהירו אשר טען שבוצעה מדידת פנים על ידי הנדסאי בנוכחות השמאי, ובנוכחות ב"כ התובעים, וכי היא סומנה על גבי מפת המדידה של יזרובסקי. טענה זו לא הופרכה בחקירתו של הנתבע.

בהסבר שמאי הנתבעים יש כדי לשפוך אור על אותו מסמך בכתב יד שנחזה להיות מטעם יזרובסקי, שכן עולה מעדות השמאי שאמנם יזרובסקי לא ביצע את המדידה בעצמו, אלא עובד ממשרדו. כמו כן עלה מעדותו ומעדות הנתבע, ולא הופרך, כי ב"כ התובעים ואף התובעים עצמם נכחו בביקור שבו בוצעו המדידות מטעם הנתבעים, על ידי מי שהוצג כעובד משרדו של יזרובסקי. מכל מקום, עלה מעדות השמאי שלאחר המדידה בוצעה על ידי עובד משרדו של יזרובסקי בעת ביקורו, קיבל השמאי את תוצאות המדידה מהנתבעים, והתייחס אליה בחוות דעתו. דבר זה לכל הפחות אינו סותר את אותו מסמך שכתב יד, נספח ה, שהציגו התובעים מטעם יזרובסקי, האומר שהמדידה לא בוצעה על ידו, שכן באותו מסמך לא נאמר שלא בוצעה מדידה על ידי עובד משרדו של יזרובסקי כנטען על ידי הנתבעים. ככל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהיה מוזמן יזרובסקי לעדות, ניתן היה לאמת אותו עם עניינים אלו, אך כאמור, התובעים נמנעו מלזמנו.

נוסף על כך, אמנם בחוות דעתו כתב השמאי אפשטיין כי לא ביצע מדידות בעצמו והסתמך בעניין על מדידה של יזרובסקי, אבל אין בכך שלא יזרובסקי עצמו הוא שביצע את המדידות אלא עובד ממשרדו כדי להביא למסקנה שמדובר בזיוף. התובעים לא הוכיחו שהמדידה עליה הסתמך השמאי היא לא אותה מדידה שביצע עובד משרדו של יזרובסקי (אשר הם עצמה נכחו בעת שבוצעה). בהיעדר מפת מדידה מטעם התובעים, הן בהליך הנוכחי והן בהליך נשוא פסק הדין בהליך הקודם, גם לא הוכיחו התובעים כי המדידה מזוייפת ואף לא הוכיחו שאינה נכונה.

47. הדברים שעלו בעדות הנתבע 2 והשמאי מטעם התובעים, באשר לביצוע המדידה על ידי עובד מטעם משרד יזרובסקי, בצירוף העובדה שהתובעים נמנעו מלזמן את המודד יזרובסקי כעד מטעמם ללא כל נימוק (מלבד הטענה לסירובו לחתום על תצהיר), רחוקים מלספק בסיס לטענה לזיוף, ובוודאי שאינם מהווים בסיס מספק למתן סעד חריג של ביטול פסק דין בגין זיוף נטען כאמור.

התביעה העיקרית - דחיית סעדים בשל מעשה בית דין ובהיעדר ראיות

48. מכיוון שפסק הדין בהליך הקודם חלוט, הרי שיש לדחות את הסעדים שביקשו התובעים במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין בהליך הקודם, מחמת מעשה בית דין, ובכלל זאת את ביטול דמי השימוש שנקבע שעל התובעים לשלם לנתבעים בגין השימוש בחצר.

באשר לתוספות הבניה שביצעו הנתבעים לטענת התובעים, על פי סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שמסכים להרחבה דומה של כל דירה באותו בנין". בפסק הדין בהליך הקודם, אשר עסק בין היתר בטענות כנגד תוספות בניה שביצעו התובעים לטענת הנתבעים, קבעה כבי' המפקחת כי שני הצדדים הרחיבו את דירותיהם בהיקפים דומים (פסקה 63 לפסק הדין). לפיכך, בכל הנוגע להרחבות הבניה שביצעו שני הצדדים, אשר אין מחלוקת שבוצעו לפני ההליך הקודם, קיים השתק פלוגתה. מכיוון שכך, כשם שנקבע שרואים את הנתבעים כמי שמסכימים להרחבה שביצעו התובעים משום שביצעו הרחבה דומה, כך יש לראות את התובעים כמי שמסכימים להרחבה שביצעו הנתבעים בשל כך שביצעו הרחבה דומה.

יתר על כן, כאמור, בהליך הנוכחי התובעים לא הגישו כל חוות דעת מטעמם, ואף לא תכנית מדידה, וכן לא הכחישו שהם עצמם ביצעו הרחבות בניה (דבר שאף הוכרע עובדתית בהליך הקודם), ועל כן לא הוכיחו את טענתם שהנתבעים ביצעו תוספות בניה כאמור העולות בשטחן על תוספות הבניה שביצעו התובעים. אציין כי התובעים בעניין זה לחוות דעת המומחה מטעמם שהוגשה **בהליך הקודם**, ולא בהליך הנוכחי (סעיף 26 לתצהיר התובע). למותר לציין שהמומחה שנתן חוות דעת בהליך הקודם לא זומן על ידי התובעים להיחקר על אותה חוות דעת. בנסיבות אלו, וודאי שהאמור באותה חוות דעת אינו יכול להוות תשתית ראייתית מספקת לטענות התובעים בעניין ועל כן טענתם נדחת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. באשר לסכומים נוספים שמבקשים התובעים לחייב את הנתבעים בגין שימוש בתוספת בניה שביצעו, ובצורך בחיזוק שלה, הרי שעניין זה נדון במסגרת ההליך נשוא הערעורים בבית המשפט המחוזי, ופסק הדין של בית המשפט המחוזי חלוט.

התובעים עצמם ציינו בתצהיריהם כי תביעתם בעניין זה בבית משפט השלום נדחתה (ר' לדוגמה סעיף 31 לתצהיר התובע) אולם טענו כי לאחר מכן עשו בדיקה ומצאו באופן ברור עובדות אחרות מאלו שעמדו בפני בית המשפט באותו הליך ועל כן ביקשו לחייב את הנתבעים בחיזוק שנזקקה התובעת לבצע בסך של 50,000 ₪ ולחייב את הנתבעת ב-60,000 ₪ בשימוש הנתבעת בתקרת התובעת על פי חוות דעתו של המומחה באותו הליך (סעיפים 31-33 לתצהיר התובע).

כאמור, נושא זה כבר נדון והוכרע בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, בערעורים שהגישו שני הצדדים על פסק הדין שניתן בהליך בבית משפט השלום.

כעולה מפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, בית משפט השלום אימץ בעניין את מסקנות מומחה מטעמו לעניין הנזקים שנטען על ידי התובעים כי נגרמו כתוצאה מעבודות הבניה של הנתבעים ופסק סכום של 34,000 ₪ כפיצוי בגינם, וכן אימץ את הקביעה כי אין מקום לקבוע נזקים ביחס ליחידת המשנה של התובעים (פסקה 5 לפסק הדין), ובנוסף דחה את תביעת התובעים לפיצוי בגין שימוש שעשו הנתבעים ביסודות המבנה ובגג דירתם (פסקה 7 לפסק הדין). בנוגע לפיצוי בגין השימוש שעשו הנתבעים ביסודות המבנה, קיבל בית המשפט את ערעור התובעים וקבע להם פיצוי (פסקה 14 לפסק הדין), אך לא מצא מקום להתערב בפסק הדין של בית משפט השלום בעניין גובה הפיצוי שנפסק על תיקון הליקויים (פסקה 15 לפסק הדין). משכך קיים מעשה בית דין באותו עניין.

הטענה כי לאחר פסק הדין התגלו עובדות חדשות המצדיקות דיון מחודש בעניין שכבר הוכרע, נטענה בעלמא בתצהירי התובעים, ולא צורפו לה כל אסמכתאות.

כמו כן בחקירתו הנגדית הודה התובע שכבר תבע את הסכומים האמורים בהליך נשוא פסק הדין של בית המשפט המחוזי, ובכך שלא צירף כל חוות דעת בהליך הנוכחי לעניין הסכומים הנטענים, תוך שטען באופן סתמי כי השופטת באותו הליך פסקה שבאפשרותו לתבוע באופן "פרטי" את עניין היסודות (פרוטוקול הדיון מיום 30.5.2022 עמוד 4 שורות 41-48, עמוד 5 שורות 19-1).

מובן שבמצב דברים זה עקרון סופיות הדיון גובר, ואינו מצדיק דיון מחודש בעניינים שכבר נדונו והוכרעו בפסקי דין חלוטים. יתר על כן, אף אם לא היה מעשה בי דין בעניינים אלו, הרי שהסכומים נכתבו בתצהיר מבלי שנתמכו בחוות דעת, חשבונית או אסמכתא אחרת התומכת בהם, באופן שאינו יכול לבסס סעד מסוג זה.

התביעה העיקרית – דחיית הסעד לעניין דמי שימוש

50. באשר לסעד הכספי בסך של 187,624 ₪ שביקשו התובעים לחייב את הנתבעים בגין שימוש בשטחים משותפים, דינו להידחות, כפי שיפורט להלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. בעניין זה טענו התובעים כי יש לחייב את הנתבעים בגין שימוש בשטח של 16 מ"ר אשר לטענתם מדובר בחריגה שחרגו הנתבעים מהיתר הבניה, וכן בשטח של כ-104 מ"ר בגין שימוש נטען במרפסת הגג על ידי הנתבעים. באשר לשווי דמי השימוש בהם יש לחייב לטענתם את הנתבעים, הפנו התובעים לפסק הדין בהליך הקודם, בטענה כי שם כבר נקבע כי יש לחייב בגין מ"ר של בניה עודפת ב-10,000 ש"ח למ"ר מבונה, ולא צירפו כל חוות דעת שמאית מטעמם. באשר למרפסת טענו כי יש לחייב את הנתבעים בסך של 343 ₪ למ"ר, על פי פסק הדין בהליך הקודם.

52. יש לדחות את טענות הנתבעים בנוגע לחיובים הנתבעים.

באשר לתוספת הבניה –

כאמור לא הוכח בהליך הנוכחי כי הנתבעים ביצעו תוספת בניה שלא כדין כנטען, והיקף הבניה ששני הצדדים ביצעו הובא בחשבון לצורך ההכרעה בהליך הקודם, אשר ראה בבניית הנתבעים "הרחבה דומה" לתוספת שביצעו התובעים, ועל כן לא הורה על הריסת אותה תוספת שבנו התובעים (ר' גם סעיף 55 לתצהיר הנתבע). מכיוון שהרחבת התובעים אושרה על בסיס הקביעה שהיא דומה להרחבה שביצעו הנתבעים, ובעניין זה כאמור יש השתק פלוגתה, הרי שלא ניתן לקבוע שקיימת חריגה בבניה שביצעו הנתבעים המבססת זכות לדמי שימוש. בנוסף, התובעים אינם יכולים לאחוז בחבל משני קצותיו, ולהסתמך על ההכרעה שנתנה בפסק הדין בהליך הקודם בדבר אי הריסת תוספת הבניה שהם עצמם ביצעו, שהתבססה על הרחבה דומה שביצעו הנתבעים, ומאידך לטעון כי הנתבעים משתמשים שלא כדין באותה תוספת ועל כן חייבים בדמי שימוש.

באשר למרפסת הגג –

ראשית, ההכרעות בהליך הקודם נתנו בתביעה לדמי שימוש בשטחים שהתובעים עושים בהם שימוש (שטח החצר) ולא בשטחים שהנתבעים עושים בהם שימוש. בהליך הקודם לא נתנה שום הכרעה הנוגעת לגובה דמי שימוש במרפסת הגג. ככל שהנתבעים מבקשים הכרעה בנוגע לשטחים שהנתבעים עושים בהם שימוש, היה עליהם להוכיח באמצעות ראיות בהליך הנוכחי את ההיבטים הרלוונטיים להכרעה הכוללים את עצם השימוש הייחודי, משכו, ודמי השימוש שלטענתם על הנתבעים לשלם בגין אותו שימוש. אולם התובעים טוענים כי הם מסתמכים בעניין זה על הערכה בשווי שנקבע לכאורה בהליך הקודם (ר' סעיף 27 לתצהיר התובע) ולא הביאו כל ראיה בעניין.

שנית, החישובים שהיוו בסיס לפסק הדין בהליך הקודם, אשר נגעו כאמור לשטחים אחרים, התבססו גם על קביעת **משך השימוש** ברכוש המשותף על בסיס הראיות שהובאו בפניו באשר לתקופה שבה לא הייתה הסכמה לשימוש כאמור (ר' סעיפים 77-70 לפסק הדין בהליך הקודם). בהליך הנוכחי, התובעים לא התייחסו כלל להיבטים אלו, ותבעו באופן סתמי חישוב לתקופה של 7 שנים. גם הסכומים למ"ר שצויינו על ידי התובעים כבסיס לחישוב דמי השימוש, אינם מופיעים כלל בפסק הדין בהליך הקודם, ולא מובן מהיכן נלקחו. התובעים לא ידעו להסביר את הסכומים האמורים, להם טענו בתצהיריהם, במסגרת חקירתם הנגדית (ר' תשובות התובעת בפרוטוקול הדיון מיום 30.5.2022 עמוד 3 שורות 49-50, עמוד 4 שורות 1-4, תשובות התובע בחקירתו הנגדית בעמוד 5 שורות 20-22, שורות 31-43).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלישית, במסגרת אותה הכרעה בהליך הקודם, התובעים חויבו רק בדמי שימוש רק בגין **ההפרש** שבין השטח האקווילנטי של החצר לבין השטח האקווילנטי של מרפסת הגג בה נקבע כי הנתבעים עושים שימוש (ר' סעיפים 76-77 לפסק הדין בהליך הקודם), ועל כן דמי השימוש נקבעו בגין 5.8 מ"ר בלבד, ולא בגין כל השטח האקווילנטי של החצר (ר' פסקה 75 ו-77 לפסק הדין בהליך הקודם). לפיכך מתן הסעד המבוקש יביא לחיוב כפול של הנתבעים בסכומים שהופחתו בהליך הקודם מאלו שנפסקו לחובת התובעים, בגין השימוש של הנתבעים במרפסת הגג.

התביעה העיקרית – דחיית סעד בנוגע ליצירת מעבר למרפסת הגג

53. אני מוצאת לדחות גם סעד שביקשו התובעים לעניין יצירת מעבר למרפסת הגג, שכיום המעבר היחיד אליה הוא מדירת הנתבעים.

בפסקה 81 לפסק הדין בהליך הקודם נכתב שמכיוון שלא הוגשה תביעה שכנגד בנוגע לזכאות הנתבעת לעשות שימוש במרפסת הגג, כפי שהיא עושה בפועל, ובסוגית סילוק ידה משם, אין באותו פסק דין כדי לקבוע כי שימוש הנתבעת במרפסת הגג הוא כדין וטענות התובעת שמורות לה.

למרות זאת, בהליך הנוכחי, התובעים **לא** ביקשו סעד לסילוק ידם של הנתבעים מהמרפסת, אלא ביקשו שהנתבעים יאפשרו להם גישה מלאה למרפסת המשותפת. הנתבעים מצדם לא הכחישו כי מדובר במרפסת משותפת. במסגרת הסיכומים ביקשו התובעים שהנתבעים יבנו מדרגות ומעבר חיצוני אל מרפסת הגג.

אמנם בהליך הקודם נקבע כי מרפסת הגג היא רכוש משותף, אך אין בכך כדי להביא למסקנה כי הנתבעים הם שצריכים לבנות מעבר חיצוני עבור התובעים למרפסת זו.

ככל שהיה ברצון התובעים למנוע שימוש ייחודי של הנתבעים במרפסת הגג, היה עליהם לבקש סעד מתאים, אך סעד כאמור לא התבקש.

54. מסיכומי התובעים עולה כי למעשה סוג המעבר שאותו הם מבקשים למרפסת הגג הוא בניית מדרגות על ידי הנתבעים. התובעים לא הוכיחו שקיימת להם זכות לסעד האמור, ובכלל זאת לא הוכיחו שהיו מדרגות כאמור בעבר שבוטלו על ידי הנתבעים שלא בהסכמתם.

55. הדבר היחיד הקיים בהקשר זה בתצהירי התובעים הוא הפניה בסעיף 36 לתצהיר, לתשריט בהיתר בניה (אשר לא צורף לתצהיר, אך הכוונה כנראה לנספח א לכתב התביעה המתוקן), מסמך המהווה העתק חלקי מהיתר בניה שניתן לבעלים הקודם, צדוק, שהיה בעל זכויות הן בדירת התובעים והן בדירת הנתבעים, בשנת 1981.

בחקירתו הנגדית של התובע הסכים התובע כי לא היו בעבר מדרגות לגג (פרוטוקול הדיון מיום 30.5.2022 שורות 15-22). גם אם הייתה דרישה לבניית מדרגות במסגרת ההיתר שניתן לנתבעים לבניית תוספת בניה לדירתם, הרי שמדובר בדרישה תכנונית, שאינה עניין לערכאה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יתר על כן, בתצהיר מטעם הנתבעים נטען שלא הייתה קיימת כל דרישה בהיתר הבניה לבניית גישה כאמור, ואין כל תשריט של היתר בו מופיעות מדרגות שעל הנתבעים להקים. עוד טענו הנתבעים כי חלק התשריט שהציגו התובעים הוא בכלל חלק מהיתר של האגף השמאלי של הבית המשותף, זה שכלל אינו בבעלות הצדדים, אשר הוצג באופן מטעה על ידי התובעים (ר' סעיפים 81, 82 לתצהיר הנתבע). הנתבע כלל לא נחקר על טענות אלו במסגרת חקירתו הנגדית והן לא הופרכו.

אין צורך להכריעה בטענות הנוגעות לדרישות בהיתר הבניה, שכן כאמור, גם אם הייתה דרישה כאמור, הרי שמדובר בדרישה תכנונית שאינה עניין לערכאה זו, אשר אין זה מתפקידה לאכוף דרישות של רשויות התכנון.

מכאן שהתובעים לא הוכיחו שקיימת להם זכות לקבלת סעד של בניית מדרגות על ידי הנתבעים למרפסת הגג.

56. לאור האמור, הסעד שביקשו התובעים, ליצירת מעבר לגג על ידי הנתבעים באמצעות בניית מדרגות, דינו להידחות. אין באמור כדי לגרוע מזכות התובעים לדרוש מהנתבעים לאפשר להם גישה סבירה לגג האמור, שעה שנמצא עוד בהליך הקודם שמדובר ברכוש משותף, ואף הנתבעים מודים בכך, אך זאת כל עוד יציגו התובעים לנתבעים פתרון סביר המאפשר להם גישה כזו. בהקשר זה אציין כי הנתבע בחקירתו הנגדית טען שאין מניעה מבחינתו שיוצב סולם ברכוש המשותף ממנו יעלו התובעים למרפסת הגג (עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום 30.5.2022 שורות 15-24).

57. לאור האמור לעיל, כל סעדי התביעה העיקרית נדחים.

תביעה שכנגד - סילוק סככות מהרכוש המשותף

58. במסגרת התביעה שכנגד נטען כי הנתבעים שכנגד התקינו 2 פרגולות, צפונית ומזרחית, בחצר, כאשר על פי פסק הדין בהליך הקודם החצר היא רכוש משותף. בתצהיר מטעם התובעים שכנגד, נטען כי הפרגולה המזרחית הותקנה לאחר שניתן צו מניעה זמני בהליך הקודם ותוך הפרתו, דבר שלא נסתר על ידי הנתבעים שכנגד.

59. גם בפסק הדין בהליך הקודם יש אינדיקציה לכך שהפרגולה המזרחית נבנתה לאחר שההליך החל, וכתב התביעה לא תוקן בעניין ועל כן ההליך הקודם לא נתן סעד בעניין (ר' פסקה 49 לפסק הדין בהליך הקודם). במצב דברים זה, אין מניעה כי העניין יובא לדיון במסגרת ההליך הנוכחי.

60. באשר לפרגולה הצפונית, מפסק הדין בהליך הקודם עולה כי בביקור שבוצע במקום על ידי כב' המפקחת בהליך הקודם הפרגולה הייתה קיימת (פסקה 8 להליך הקודם). באשר לפרגולה זו, לא טענו התובעים שכנגד כי נבנתה לאחר שהוגש כתב התביעה בהליך הקודם, ולמעשה לא התייחסו כלל למועד בו נבנתה, כנדרש בתקנה 11(3) **לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018** (להלן – **תקסד"א**) ולא נתנו כל הסבר לכך שלמרות שפסק הדין בהליך הקודם עסק בפינוי החצר המשותפת, והפסקת השימוש הייחודי של הנתבעים שכנגד בחצר זו, לא התבקש כל סעד בהליך הקודם לעניין אותה פרגולה. מחקירתו הנגדית של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבע שכנגד עלה כי הפרגולה האמורה נבנתה בשנת 2010 (פרוטוקול הדיון מיום 30.5.2022 עמוד 6 שורות 37-38). במצב דברים זה, לא היה מקום להגיש תביעה נוספת שהעוסקת למעשה באותה עילה נשוא ההליך הקודם, של פינוי החצר המשותפת, בשל עובדות שהיו הידועות לתובעים שכנגד טרם הגשת אותו הליך, בשל השתק עילה (ר' לעניין זה אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 13 בעמוד 265-266). לפיכך בכל הנוגע לפרגולה הצפונית, התביעה שכנגד נדחתה. אין בכך כדי להתיר לנתבעים שכנגד שימוש ייחודי בפרגולה האמורה, והיא נתונה לשימוש התובעים שכנגד באותה מידה שהיא נתונה לשימוש הנתבעים שכנגד.

61. באשר לפרגולה (סככה או מסגרת כפי שכינו אותה הנתבעים שכנגד) המזרחית, הנתבעים שכנגד לא הכחישו את הטענה שבנו אותה לאחר שהוגש ההליך הקודם. למעשה, הנתבעים שכנגד כלל לא התייחסו לנושא זה בתצהיריהם, ובסיכומיהם טענו באופן כללי כי הפרגולות בנויות מחומרים קלים, אינן מצריכות היתר ואינן פוגעות בזכויות הצדדים. הנתבעים שכנגד גם לא הציגו כל הסכמה של בעלי הדירות להתקנת הסככה האמורה. בסיכומי התשובה אף טענו כאילו במסגרת ביקור במקום ראתה המפקחת ואישרה שאין עבירה בעניינים אלו (סעיף 9 לסיכומי התשובה). לטענה זו לא ניתן כל בסיס, וכאמור, שני הביקורים שנערכו בבית המשותף נוגעים לעניינים שנדונו בהליך הקודם ולא בהליך הנוכחי.

62. בעניין זה יש לקבל את טענת התובעים שכנגד, ולהורות על פירוק הפרגולה המזרחית.

63. אין מחלוקת כי הפרגולה נמצאת בשטח החצר. החצר האמורה היא רכוש משותף האמור לשמש את שני הצדדים, כפי שהוכרע בפסק הדין בהליך הקודם.

64. על פי הפסיקה, אין מניעה כי בעל דירה יעשה שימוש סביר ברכוש המשותף, בהתאם לתנאי הזמן והמקום, כל עוד לא נמנע שימוש דומה מיתר בעלי הדירות. ר' לעניין זה ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח (1), 645. הצבת פרגולה או סככה ברכוש המשותף על ידי אחד מבעלי הדירות, ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, מביאה לכך שאותו בעל דירה מציב באופן קבוע אלמנטים המצביעים על תפיסת חזקה ייחודית באותו שטח או כוונה לשימוש ייחודי בו, באופן שאינו מאפשר שימוש כאמור (הצבת פרגולה דומה באותו שטח) לבעל דירה אחרת. כמו כן מדובר בשינוי ברכוש המשותף מבלי שנתנה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, באופן המשנה את מראהו החיצוני, בניגוד לסעיף 2 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. לעניין זה אין כל רלוונטיות לשאלה האם נדרש או לא נדרש היתר בניה לסככה כאמור.

65. לפיכך אני קובעת כי בתוך 30 יום מהיום על הנתבעים שכנגד (משה) לפרק את הסככה המזרחית שהציבו ברכוש המשותף, ולהשיב את המצב לקדמותו.

תביעה שכנגד – סילוק צנרת, תיקון חיפוי ועניינים נוספים

66. באשר לגיקוזי, הסכימו התובעים שכנגד כי זה סולק (ר' פרוטוקול הדיון מיום 30.5.2022 עמוד 1 שורה 14) ועל כן הסעד התייתר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

67. התובעת שכנגד טענה כי במסגרת עבודות השיפוץ שביצעה הנתבעת שכנגד הוציאה צינורות רבים על גבי הרכוש המשותף וכן שברה חיפוי אבן של צינור ביוב, ופרצה קיר עם לבני זכוכית, וביקשה סעדים להסרת הצנרת או הסתרה ולהשבת חיפוי האבן על צינור ביוב, ולבני הזכוכית.

68. בעניין זה לא ציינה התובעת שכנגד מתי נוצרה עילת התביעה, דהיינו מתי ביצעה הנתבעת שכנגד את הפעולות האמורות, בניגוד לתקנה 11(3) לתקסד"א. מחקירתו הנגדית של התובע מטעם הנתבעת שכנגד עלה שלטענתו הדבר בוצע בשנת 2010 או 2011 (פרוטוקול הדין מיום 30.5.2022 עמוד 6 שורות 47-50). אמנם בחקירה חוזרת הודה התובע שהוא ביצע את הצנרת בעצמו (עמוד 7 שורות 27-28) אף שלטענתו הנתבעים הם שנדרשו לבצע זאת. מצירוף חקירת התובע עם טענת התובעים שכנגד שהפעולות האמורות בוצעו במסגרת שיפוץ דירת הנתבעים שכנגד (שבוצע עובר להליך הקודם בשנת 2018), עולה כי הן בוצעו למעשה לפני הגשת כתב התביעה בהליך הקודם, שכן כתב התביעה בהליך הקודם עסק בין היתר בתוצאות אותו שיפוץ שביצעו הנתבעים שכנגד להרחבת דירתם. בסיכומיהם טענו התובעים שכנגד כי במסגרת ההליך הקודם צירפו לכתב התביעה תמונה של חזית הבית המשותף ללא הצנרת האמורה (תוך שטענו כי התמונה מצורפת לסיכומיהם, אך בפועל לא צורפה). ככל שהתובעת שכנגד רצתה לטעון או להוכיח שהפעולות האמורות בוצעו לאחר הגשת התביעה שכנגד, היה עליה לטעון באשר למועד בו בוצעו הפעולות במסגרת כתב התביעה, ולהוכיח את הדברים במסגרת תצהירה. בוודאי שלא ניתן להוכיח את הנטען על דרך ההפניה מהסיכומים לנספח שצורף לכתב תביעה בהליך קודם. במצב דברים זה, הרי שמדובר בעניינים המהווים חלק מעילות ההליך הקודם שננקט כאמור על ידי התובעים שכנגד, אשר עסק גם בשינויים נטענים ברכוש המשותף, ובשימוש ברכוש המשותף, כאשר המסכת העובדתית שהיוותה בסיס לאותן עילות הייתה השיפוץ שביצעו הנתבעים שכנגד בדירתם. התובעת שכנגד מצדה לא הציגה כל תשתית עובדתית מתאימה באשר למועד בו בוצעו הפעולות הנטענות, ומשכך לא הוכיחה כי בוצעו לאחר הגשת התביעה בהליך הקודם. לאור האמור, קיים השתק עילה גם בעניינים אלו, והסעדים נדחים.

תביעה שכנגד – פירוק מתקני ההסקה והמחסן

69. עניינו של המחסן, שבתוכו נמצאים מתקני ההסקה, נדון בהליך הקודם והוכרע, ולפיכך לא ניתן לשוב ולדון בו בהליך זה עקב מעשה בית דין, שכן לא נטען לשינוי בעניין זה מאז הוגשה התביעה על ידי התובעת שכנגד בהליך הקודם. ר' לעניין זה פסקה 9 לפסק הדין בהליך הקודם לעניין הטענה שהועלתה בעניין זה על ידי התובעת שכנגד באותו הליך, ופסקאות 48 ו-85, במסגרתם נקבע כי הסעד בעניין זה הוא מתן מפתח לאותו מחסן לתובעת שכנגד.

סוף דבר

70. התביעה העיקרית נדחת.

71. התביעה שכנגד נדחת למעט הסעד בנוגע לפירוק הסככה המזרחית, שעל הנתבעת שכנגד לפרקה בתוך 30 יום.

72. במסגרת השיקול להטלת הוצאות ההליך, נלקחה בחשבון התנהלותם של התובעים בהגשת תביעה לביטול פסק דין חלוט שניתן, בטענות חסרות בסיס, זאת למרות שהקושי בעמדת התובעים הובא בפניהם כאמור במסגרת החלטות עוד לפני הגשת התביעה. למרות זאת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2021, 1/310/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בחרו להגיש את התביעה, דבר שהביא לביטול זמן שיפוטי ניכר ולהוצאות נכבדות על הנתבעים. כמו כן אני לוקחת בחשבון גם את התנהלות הנתבעים, אשר עיקר סעדי התביעה שכנגד שהגישו מתייחסים לעניינים שניתן היה להעלותם כבר בהליך הקודם, במסגרת העילות שנכללו בו. בהתחשב באמור, אני מטילה על התובעים הוצאות חלקיות בגין הדחייה המלאה של התביעה העיקרית ובגין התנהלותם בהליך בסך של 5,000 ₪.

ניתן היום, כ"ט טבת תשפ"ג, 22 ינואר 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים